

**עין משפט ונר מצוה**

**נר א מיי** פ"ו מהלכות ק"פ הלכה ח:
**א ב מיי** פ"ה מהלכות ק"פ הלכה א:
**ג ב** גט הלכה ז:
**ג ד** גט הלכה ג:

❧

**מוסף תוספות**

א. [נדל]א העמידו דבריהם במקום מצוה דאפי' מערבין לדבר רשות אורחא דמילתא הוא לערב לדבר מצוה. מוס' עירובין ט: ד"ה ולסוף. ב. ולא משני דפליג אההיא ברייתא משמע דכ"ע מודו בה. מוס' שאנן.

❧

**רבינו הגנאל**

שבדוקין לעושי פסח ואין [בדוקין] לאוכלי תרומה, (אין) [נאמן] בדוקין, (מסכת) [מנפחן], ואם אין שם עצם הרי הוא (עצם) [טהור], ורב יהודה [אומר] בדוקין (כלומר) אם הלכו בו בני אדם וטהרו, דק"ל כל עצם שהוא כשעורה [שנידרש] ברגל [טהור] וכל שכן גדול ממנו. מאי שנא הני ומאי שנא הני. פ' ערל וטמא [וואיזמל], ערלה איסורא דאורייתא היא, וכן הוזה נמי אי מעבר לה דרך רשות הרבי אתי לירי חלול שבת דהיא איסורא דאורייתא, וכן איזמל נמי אי מייחזי לה דרך רשות הרבים איסורא דאורייתא היא, העמידו דבריהם במקום כרת, אבל אונן ומצורע ובית הפרס דלא אתו לירי איסורא דאורייתא, לא העמידו דבריהם במקום כרת.

**הדרן עלך האשה**

מי שהיה טמא או בדרך רחוקה כו'. איתמר היה בדרך רחוקה ושחטו וזרקו עליו רב נחמן אמר הורצה, לא הכי טעם דקתני שגג או נאנס ולא שגג או נאנס דהכי קתני, שגג או נאנס או אפי' הויד שהיה יכול לעשות רחמנא דחיה לא הורצה רחמנא דחיה כטמא. ודייק רב נחמן מי שהיה טמא או בדרך רחוקה ולא עשה הראשון יעשה השני, מכלל דאי בעי עבר. רב ששת אמר אי הכי טעם דקתני שגג או נאנס ולא עשה הראשון יעשה השני, וכי אלו יכולין לעשות הראשון הורי שנינו [שגג] או נאנס, ואלא מויד קתני בהדיהו והכי קתני, שגג או נאנס או אפי' הויד שהיה יכול לעשות רחמנא ולא עשה יעשה השני, רישא נמי מי שהיה טמא או בדרך רחוקה או שחט קתני. ודייק רב איש לאה סבא מדקתני אלו חייבין בכרת מכלל דבמזיד ואונן קתני. ודתי רב נחמן מויד קתני ביספא, דהא חייבין כרת קתני, אבל ברישא איך נאמר אונן הני בהדיהו והא פטורין קתני, אלא לעולם מויד בלבד הוא דקתני ביספא, ואמאי קתני הרי אלו לשון רבים, משום דתנא רישא פטורין תנא סיפא מנא אמינא לה דתניא ר' עקיבא אומר נאמר טמא ונאמר דרך רחוקה כו'.

## צב:

**בּוֹדְקִין** לְעוֹשֵׁי פסח. וא"ת דמשמע הכא דדוקא לעושי פסח התירו ע"י צדיקה משום דלא העמידו דבריהם במקום כרת וצפ' ככל מערבין (עירובין ד' כו:): תנן מערבין לכהן צבית הפרס ומפרש בגמרא<sup>(א)</sup> משום דמני אזיל כדכר יהודה ואומר ר"י דהאי דקאמר הכא במקום כרת דוקא היינו משום

דאיכא נמי כרת בעשיית פסח בטומא'

והיינו דקאמר בסוף חגיגה (דף כה:): לעושי פסח לא העמידו דבריהם במקום כרת לאוכלי תרומה העמידו דבריהם במקום מיתה פירוש לענין פסח טיהרוהו אע"ג דאיכא כרת באכילתו בטומאה לענין תרומה העמידו דבריהם ולא טיהרוהו אע"ג דליכא אלא מיתה לאוכלה בטומאה אצל בטומאת כהן דליכא אלא לאו שרי ליכנס צבית הפרס לזורף עירוב'<sup>א</sup> ויש דבר כגון ללמוד מורה ולישא אשה דשרי אפי' צלל נפוח כדאמר' במי שהזליאוו (עירובין דף מו:). ובע"א (דף יג.) משום דעדיפי משאר מצוות ! **מאי** בודקין. קשה לר"ת מאי קצעי הלא הצדיקה מפורשת בסוף אהלות בצאותה משנה ענמה דקתני ומוזים צ"ש וצ"ה שבודקין לעושי פסח ואין בודקין לאוכלי תרומ' ולגזיר צ"ש אומרים בודקין וצ"ה אומרים אין בודקין כ"ד הוא עושה ונותן לתוך כברה שנקציה דקים כו' ואומר ר"י דצדיקה דמתני' שסבצר עבר ורב יהודה ורב חי"א צאין לפרש שיוכל לצא ולעצור וה"ק מאי בודקין אם רצה לעצור: ונע"י מוספות בכורות כט. ד"ה היכי אזיל כו' וע"ע מוס' כמזכות כח: ד"ה מנפחן:]

#### הדרן עלך האשה

**מי שהיה טמא: אַלֵּי פטורין**
**מהבשרת.** נראה לר"י דמתני' קסבר שוחטין וזורקין על טמא שרץ והשתא איידי מתניתין בטמא מת בששי דלא חזי לאכילה לאורתא דאי קסבר אין שוחטין אם כן טמא דמתני' אף בטמא שרץ או דטמא מת בשציעי שלו א"כ אמאי פטור מהכרת כיון

דיכול לטבול דהתניא צפ' אלו דברים (לעיל דף סט:): יכול לא יהא ענוש כרת אלא טהור ושלל היה בדרך רחוקה ערל וטמא שרץ ושאר טמאים מנין ל"ל והאיך ומשמע דליכא מאן דפליג עלה מדפריך מינה לרבא דקאמר דר"א פטור מכרת<sup>א</sup> וא"ת תיקשי מתני' לרב דלמר לעיל (דף י:): אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ וי"ל דכמה תנאי אשכחן דסברי כרז דאין שוחטין והא דפריך ליה לעיל ממתינתין דזב שראה שמי ראיות היינו משום דרז עלה קאי ומוקי לה בשטבול:
**ורב נחמן אמר הורצה.** רב נחמן מלי סבר כרז יהודה דאמר לקמן<sup>ט</sup> דרך רחוקה כל שאין יכול ליכנס בשעת אכילה ואפ"ה הורצה דנהי דאינו יכול בהילוך צינוני כיון דיכול לצא בסוסים ובפרדים כז אכילה הוא ולא דמי לחולה וערל וטמא:

**הבא נמי אונן קתני** בהדיהו. וא"ת מה בין אונן למזיד<sup>י</sup> (ושוגג) דאם הוא מזיד היינו מזיד<sup>י</sup> (ואם הוא שוגג) היינו שוגג וי"ל דתנא תרי גווני מויד חד שהניח צנחם ואונן שנתעלל אגב מרריה ומיירי צמת לו מת אחר חלות אצל קודם חלות אינו בהכרת כדמוכח בסוף פירקין<sup>י</sup> וכן איתא בהדיא צפ' טבול יוס (וצמים דף ק.) ולעיל הוי מלי למיחשב נמי אונן כהדי הנהו דהעמידו דבריהם צמת קודם חלות:

ה"ג

זכרון הרבה (כתובות כח:). טהור. דמלעיל לקולא ואמרין כל העצמות נכתמו לפחות מכשעור (שם) שאי אפשר לעצם כשעורה שלא יהא ידש ברגל (בבברות שם) שהרגלים נושאים את העצמות ושחקים (נדה שם). הדרן עלך האשה

## האשה פרק שמיני פסחים

**שבודקין.** מהלכין צבית הפרס ע"י צדיקה לעשות פסח אם אין לו דרך אחרת: ואין בודקין לאוכלי תרומה. אלא ימתין ויקיף או יוס או יומים עד שמגיע אל תרומתו ואוכלה: ה"ג מאי בודקין. היאך יצדוק: מנפח צים הפרס. הוא שדה שנחרש בה קצר כדמתן

(אהלות פי"ז מ"א) החורש צית הקצר הרי זה עושה צית הפרס מלא מענה מאה אמה וגזור רבנן שמא כיתמה מחרישה את העצמות ופיזרתן באורך המענה ויש כאן עלם כשעורה ועצור ויסטינו ועצם כשעורה מנמאה במגע ובמשא דהיינו היסט הלכך מנפחו צפיו ואם יש עלם גדול יראנו ועצם כשעורה נדחה בנפיחתו ואהל אין מטמאו דהא אין עומאת אהל בעצמות אלא רוב צנין ורוב מנין: **שניש.** ברגל טהור שדריסת הרגלים העצירתן והצא לעשות פסחו יצדוק אם ידש ויעצור אצל לאכילת תרומה לא סמכי' עלה שיכול להמתין וצית הפרס מדבריהם ולא העמידום במקום כרת דפסקו:

**הדרן עלך האשה**

**מי שהיה טמא. א"כ למה נאמר**
**טמא.** בגמ' [ג:] פריך הא אינטרין דאי צעי למיעבד בראשון לא מלי עביד אלא אדרך רחוקה קאי דאנוס הוי דלא מלי עבדי (א) וה"נ אמרינן בגמרא ואי צעי למיעבד ע"י שלוחו עבדי כמ"ד בגמרא [שס] הורצה והלכך הואיל ושאר אונסין אידחו לשני אונס דדרך רחוקה ל"ל דאיכדכר רחמנא טפי מאונס אחריתא הא דרך רחוקה אנוס הוא שאינו יכול ליכנס כל שעת שחטיה כדאמרין בגמ' ולאשמעינן דאי צעי למיעבד לא מלי עבדי לא מלינן למימר דהא ודאי מלי עבדי כמ"ד הורצה: **שאלו פטורין מן ההכרת.** טמא ודכך רחוקה ושגג וגאנס: ואלו חייבין. מפרש בגמרא: **גב' שחטו וזרקו עליו.** ולערב יבא ומ"מ בדרך רחוקה הוא שאין יכול ליכנס בשעת שחיתיה דהיינו כל שש שעות עד שקיעת החמה: **הורצה.** ופטור מן השני: **נעמא.** ולא עשה כלום חקוק לשני: **מדקתני ולא עשה מכלל דאי צעי מלי עבדי.** ואטמא ליכא לאוקמא ועל כרחיק אדרך רחוקה קא מהדר: <sup>א</sup>וליעטמיק סיפא גצי שגג ונאנס דתנא תו זימנא אחריתי ולא עשה אהי מוקמת לה הלא שגג ולא ידע שהיוס פסח הרי שגג ונאנס ומאי אי צעי איכא למימר הכא אלא מאי אית לך למימר בלא עשה דסיפא מויד קתני בהדיהו ועלה קאי ולא עשה דאי צעי הוה עבדי: **ה"ג** גצי לא עשה דרישא אונן קתני בהדיהו ועלה קאי ולא עשה דאי צעי עבדי כדאמר' צפ' האשה (לעיל סא.) האונן והמפקח הגל כו' שוחטין עליהן: **מסני' נמי דיקא.** דמוזד ואונן קתני בה: **אסייא.** קתני חייצין בהכרת: **ור"ג.** דלמר לא תנן אונגין ברישא ולא עשה אדרך רחוקה קאי אמר לך סיפא ודאי מויד מחסרא בה ועלה קאי ולא עשה דסיפא וחייצין בהכרת נמי עליה קאי והא דתני חייצין לשון רבים איידי דתנא פטורין תנא נמי חייצין. (אמר המגיה בקצת פי' רש"י זה אינו) ותימא לי אמאי לא אמר ר"נ מנא אמינא לה דקתני א"כ למה נאמר דרך רחוקה שאלו פטורין כו' מדקאמר למה נאמר ש"מ דאי צעי למיעבד עבדי כר"נ דאי כרז ששת אינטרין דאי צעי למיעבד דלא ליעבד (עד כאן):

זכרון הרבה (כתובות כח:). טהור. דמלעיל לקולא ואמרין כל העצמות נכתמו לפחות מכשעור (שם) שאי אפשר לעצם כשעורה שלא יהא ידש ברגל (בבברות שם) שהרגלים נושאים את העצמות ושחקים (נדה שם). הדרן עלך האשה

**מסורת הש"ס**

א) ס"א ל"ג, ב) ברכות דף יט: עירובין דף ל: מ"ק דף דף ה: חגיגה דף כה: כמזכות דף כח: בבברות דף כט, נדה דף טו, א) וברכות יט: ע"ש על הגליון, ד) ס"א אמי, ה) [מוספתא רפ"ח], ו) ג"א אי הכי, ז) [ש דף ל: ח] וישין מוס' בבברות כט. ד"ה היכי אזיל, ט) [דף ג: י], י) ס"א ל"ג, כ) [דף ל:ח].

❧

**תורה אור השלם**

1. דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יקחא טמא לגפשו או בדרך רחוקה לבס או לדברתיכם וקשה פסח לוי: במדבר ט י

❧

**הנהגות הב"ח**

א) רש"י ד"ה מי שהיה וכו' דלא מלי עבדי ואי צעי למיעבד כנ"ל ומזה ה"נ אמרין בגמלא מנפח:

❧

**מוסף רש"י**

שבדוקין לעושי פסח. צית הפרס כדמפרש ואיל, היה הולך לעשות פסחו וצית הפרס של פסח נחרש בה קצר מפסיקו, בדרך בנפיחה ואם יש עלם כשעורה ואלאיו ששטמן ממנו, ועצם כשעורה אינו מנמא כהאל אלא במגע ובמשא, לפיכך בודק בנפיחה שלא יסטינו ברגלו (חגיגה כח:). ואין בודקין לאוכלי תרומה. אין שומטין על דקיה זז, דכיון דאין זמן קטוע לאכילה ימתין ונפעה ימים וזה שלמי וציערי ויטבול, אצל גצי פסח הואיל וצית הפרס כה קצר וחסו חממים שמה דלדלו כלי המחרישה את העצמות והורס עליהן מטטין ועצם כשעורה טמאה במגע ובכרת ולא כהאל (בבברות יט.) ואוקמי רבנן כל סביעות הקבר מאה אמה כספק טומאה (נדה יז). שרץ שיערו שהמחרישה מוללת את עצמות המת דבר שזור ופרוס, על שם שפטרסו העצמות (נדה שם). יש שם עצם גדול כקטן בראה בנפיחה ואינו מסיטו ברגליו (עירובין ז:) ושומן על כך שאם יש עלם רואהו, ואע"ג דמאכיל לא חיששין דאין עלם כשעורה טמאה שדריה עד דאיכא שדריה או גולגולת שלמה או רוב צנין או רוב מנין (כתובות כח:). שנדרש. בדריסת רגלי צני אלם (שדבין ז:) ששחור צני אלם ברגליהם (בבברות כט.) דשהה רבה